法務省管審第１１８号
平成３０年１月１８日

入国者収容所長　殿
地方入国管理局長　殿
地方入国管理局支局長　殿

法務省入国管理局長　和　田　雅　樹
（公印省略）

[redacted]

在留資格認定証明書の交付申請に関する措置の改正について（通達）

標記措置については，平成２９年３月３０日付け法務省管審第５６０号「[redacted]在留資格認定証明書の交付申請に関する措置について」（以下「旧通達」という。）において通達しているところ，同通達発出後の実施状況を踏まえ，その取扱いを下記のとおり一部改正しましたので，本信到着次第実施願います。

記

1 [redacted]

2 [redacted]

3　旧通達第３の２（１）「面接による帰国説得」について

以下のとおり改正する。

「仮放免されている場合は仮放免延長許可手続において，また，収容中である場合は適宜の面接の機会を設けた上で，自発的出国後の再度入国のための在留資格認定証明書の交付による手続を案内する。その際，本人との直接の面接の方法により，別添の参考例を元に作成した文書を交付する等して説明を行い，一旦出国した上で在留資格認定証明書の交付を受けて再度入国することが本邦で適法に在留するために最も適切かつ早道であることを教示する。」

添付物
参考例　１部

（参考例）

氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

あなたは，既に退去強制令書が発付されており，速やかに本邦から出国しなければなりません。

あなたに対する退去強制令書の発付処分は確定しており，同処分が撤回される見込みはありません。

しかし，あなたが退去強制に応じ，速やかに出国するのであれば，あなたと現配偶者との婚姻関係が今後も継続されることを前提とした上で，出国前に在留資格認定証明書の交付申請を行い，本邦からの出国後概ね１年が経過した時点で，この証明書の交付を受け，入管法第５条の２の規定により，再び日本への入国が認められる可能性があります。

他方，このまま入管法に違反している状態が続いたとしても，在留資格の付与を伴う在留許可が得られる見込みはないので，関係法令に従って速やかに出国することを求めます。

なお，在留資格認定証明書の交付の可否については，あなたが日本を出国した後，再度の入国が認められる時期（出国後おおむね１年が経過した時点）を勘案して，所要の審査を経た上で判断されることになります。

したがって，上記の説明は，在留資格認定証明書が交付されることをあらかじめ保証するものではありませんが，あなたと配偶者との現在の法律上及び実態上の婚姻関係が，今後も継続して維持され，経費支弁能力等，今回の退去強制により上陸拒否事由に該当することとなった点以外で問題がないことが提出資料等から認められる場合に，交付される見込みがあることをお伝えするものです。

年　　月　　日

○○入国管理局

押印
（日付印等）

保存期間１０年

法務省管在第４０４１号
平成２７年６月２５日

地方入国管理局長　殿
地方入国管理局支局長　殿

法務省入国管理局長　井上　宏
（公印省略）

我が国とポルトガル共和国との間のワーキング・ホリデー制度の導入に伴う取扱いについて（通達）

本年３月２７日，ワーキング・ホリデーのための制度に関する日本国政府とポルトガル共和国政府との間の協力覚書（以下「覚書」という。）の署名が行われたことを受けて，本年５月２８日，法務省告示第３０１号により「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」（平成２年法務省告示第１３１号）が改正され，覚書の適用を受ける者に対して「特定活動」の在留資格を決定することとなったので，本年７月１日以降は，下記に留意して審査することと願います。

なお，管下出張所長に対しては，貴職から通知願います。

記

１　上陸審査

入国審査官は，所持する旅券に下記２の査証を取り付けているポルトガル人から上陸許可の申請があったときは，特段の疑義のない限り申請に係る活動に関する立証資料の提出を求めることなく，在留資格「特定活動」，在留期間「１年」をもって上陸許可の証印をし，次の活動を記載した「指定書」を交付する。

「日本国政府のオーストラリア政府，ニュージーランド政府，カナダ政府，ドイツ連邦共和国政府，グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府，アイルランド政府，デンマーク王国政府，中華人民共和国香港特別行政区政府若しくはノルウェー王国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書，ワーキング・ホリデーに関する日本国政府と大韓民国政府，フランス共和国政府若しくはポーランド共和国政府との間の協定又はワーキング・ホリデーに関する日本国政府とポルトガル共和国政府との間の協力覚書の規定の適用を受ける者が，日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間

の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に規定する風俗営業若しくは同条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第７項に規定する無店舗型性風俗特殊営業，同条第８項に規定する映像送信型性風俗特殊営業，同条第９項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。）」

2　査証

次の各要件を満たす者に対しては，在ポルトガル共和国日本国大使館において，発給日から３か月間有効なワーキング・ホリデーに係る特定査証が発給される。

①　査証申請時にポルトガル共和国に居住するポルトガル共和国民であること。

②　入国日から１年を超えない期間日本国において主として休暇を過ごす意図を有すること。

③　査証申請時の年齢が１８歳以上３０歳以下であること。

④　被扶養者を同伴しないこと（被扶養者が本査証又はその他の査証を有する場合を除く。）。

⑤　残存有効期間が１２か月を超える有効なポルトガル共和国旅券を所持し，かつ，帰国のための旅券切符又はこのような切符を購入するための十分な資金のいずれかを所持すること。

⑥　日本国における滞在の当初の期間に生計を維持するための相当な資金を所持すること。

⑦　滞在終了時に日本国を出国する意図を有すること。

⑧　以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。

⑨　健康であること，健全な経歴を有すること及び犯罪経歴を有しないこと。

⑩　日本国に滞在する間に，日本国において効力を有する法令を遵守する意図を有すること。

⑪　十分な健康保険に加入すること。

3　入国事前審査

覚書に基づき上陸を希望する者から，「特定活動」に係る在留資格認定証明書交付申請又は査証事前協議があったときは，同人が上記２に掲げる要件（以下「査証要件」という。）その他覚書に規定する条件を満たしているかどうかを審査し，当該要件等を満たしていることが確認できたときは，在留資格「特定活動（告示５号）」，在留期間「１年」をもって，在留資格認定証明書を交付し，又は外務省に回答する。

[redacted]

[redacted]

なお，審査に当たっては，次の諸点に留意する。

（1）査証要件②について

「休暇を過ごす」とは，

等の文化的目的の活動を含む，非就労・非定住目的の滞在をいう。

なお，旅行資金を補うために休暇に付随的な就労（いわゆる風俗営業等に従事する活動は除く。）を行うことは認められる。

（2）査証要件⑤について

「十分な資金」の額について，[redacted]

（3）査証要件⑥について

「相当な資金」の額について，[redacted]

（4）査証要件⑧について

過去にワーキング・ホリデー査証の発給を受けた事実があれば本要件を満たさない（実際に訪日したか否かを問わない。）ことから，当該査証発給事実の有無を確認するため，

（5）査証要件⑨について

「健康であること」については，査証審査では医療機関の診断書等で確認することとしているので，同様に取り扱う。

「健全な経歴を有すること及び犯罪経歴を有しないこと」については，疑義のない限り，自己申告に基づき審査して差し支えない。

（6）査証要件⑪について

査証審査においては，

ア　日本国で住所を定めた後，国民健康保険への加入手続をとる旨の誓約書

イ　本邦における滞在期間中有効な海外旅行傷害保険等（海外旅行保険の種類，保証金額については問わない。）の加入証明書

等で確認することとしているので，同様に取り扱う。

（7）提出書類について

申請書及び写真のほか，申請理由書（本邦での活動内容の記述を含む。），履歴書，

ラベラーズチェック等），その他参考資料の提出を求めて審査する。

（8）その他

「短期滞在」等の在留資格で本邦在留中にワーキング・ホリデーに係る在留資

格認定証明書が交付された者から，同証明書を提出して「特定活動」への在留資格変更許可申請があった場合，これを許可しない（ワーキング・ホリデー活動は，在ポルトガル共和国日本国大使館で発給された査証を前提条件として許可されるものであるため。）。

4　在留審査

[redacted]

添付物

1　平成２７年５月２８日付官報（写し）（抄）

2　ワーキング・ホリデーのための制度に関する日本国政府とポルトガル共和国政府との間の協力覚書

本信写し送付先

入国者収容所長

保存期間５年

法務省管在第３３２７号

平成２０年７月１７日

地方入国管理局長　殿

地方入国管理局支局長　殿

法務省入国管理局長　稲　見　敏　夫

大学における専攻科目と就職先における業務内容の関連性の柔軟な取扱いについて（通達）

在留資格「技術」及び「人文知識・国際業務」の該当性の判断に当たっての専攻科目と業務内容の関連性については，従来から柔軟に取り扱ってきたところ，経済財政諮問会議における民間議員を始め各方面からこの点に関して制限的な取扱いが見受けられるとの指摘がなされています。

ついては，現在の企業においては，必ずしも大学において専攻した技術又は知識に限られない広範な分野の知識を必要とする業務に従事する事例が多いことを踏まえ，在留資格「技術」及び「人文知識・国際業務」の該当性の判断に当たっては，ＩＴ技術者に限らず入国・在留審査要領第１２編第２章第１４節第１の２（７）に準じて柔軟に判断してその在留資格を決定することと願います。

なお，入国・在留審査要領については，別途改正予定です。

おって，管下出張所長に対しては，貴職から通知願います。

本信写し送付先

入国者収容所長

保存期間１０年
法務省管在第４８３０号
平成１９年９月２６日

地方入国管理局長　殿
地方入国管理局支局長　殿

法務省入国管理局長　稲見敏夫

我が国とデンマークとの間のワーキング・ホリデー制度の導入に伴う取扱いについて（通達）

本年６月２８日，我が国政府とデンマーク政府との間で，両国民が長期にわたり主として休暇を過ごすために双方の国へ入国し，かつ，旅行資金を補うために休暇の付随的側面として仕事に従事することを可能にする目的を有するワーキング・ホリデー制度に関する口上書（以下「口上書」という。）を交換したことを受けて，９月２１日法務省告示第４４２号によりいわゆる特定活動告示（平成２年法務省告示第１３１号）が改正され，口上書の適用を受けるデンマーク人に対して「特定活動」の在留資格を付与することとなりましたので，１０月１日以降は，下記に留意して審査することと願います。

なお，管下出張所長に対しては，貴職から通知願います。

記

１　上陸審査

入国審査官は，所持する旅券に下記２の査証を取り付けているデンマーク人から上陸許可の申請があったときは，特段の疑義のない限り申請に係る活動に関する立証資料の提出を求めることなく，在留資格「特定活動」，在留期間「１年」をもって上陸許可の証印をし，次の活動を記載した「指定書」を交付する。

「日本国政府のオーストラリア政府，ニュー・ジーランド政府，カナダ政府，ドイツ連邦共和国政府，グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合政府，アイルランド政府若しくはデンマーク政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書又はワーキング・ホリデー査証に関する日本国と大韓民国政府若しくはフランス共和国政府との間の協定の規定の適用を受ける者が，日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲の報酬を受ける活動（風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に規定する風俗営業若しくは同条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第７項に規定する無店舗型性風俗特殊営業若しくは同条第８項に規定する映像送信型性風俗特殊営業，同条第９項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第10項に規定

する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。)」

2　査証

次の各要件を満たす者に対しては，在デンマーク日本国大使館において，発給日から１年間有効なワーキング・ホリデーに係る特定査証が発給される。

①　査証申請時にデンマークに通常居住するデンマーク国民であること。

②　査証申請時の年齢が１８歳以上３０歳以下であること。

③　１年を超えない期間日本国において主として休暇を過ごす意図を有すること。

④　以前に前記の査証の発給を受けていないこと。

⑤　被扶養者を同伴しないこと（被扶養者が前記又はその他の査証を有する場合を除く。)。

⑥　有効なデンマーク旅券を所持すること。

⑦　帰国のための旅行切符又はこのような切符を購入するための十分な資金を所持すること。

⑧　日本国における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持すること。

⑨　健康であり，かつ，健全な経歴を有すること。

3　在留審査

上記１の上陸許可を受けて本邦に在留する者から，在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請があったときは，口上書第４項の「デンマーク市民は，許可された期間を超えて滞在を延長すること及びその滞在期間中に滞在資格を変更することは認められない。」との規定に基づき，これを許可しない。

[redacted]

4　入国事前審査

口上書に基づき上陸を希望する者から，在留資格「特定活動」に係る在留資格認定証明書交付申請又は査証事前協議があったときは，同人が上記２に掲げる要件（以下「査証要件」という。）その他口上書に規定する条件を満たしているかどうかを審査し，当該要件等を満たしていることが確認できたときは，在留資格「特定活動」（告示５号)，在留期間「１年」をもって在留資格認定証明書を交付又は外務省に回答する。

なお，審査に当たっては，次の諸点に留意する。

（１）査証要件③について

「休暇を過ごす」とは，観光のほか，知人・親族訪問，伝統芸能・日本語習得等の文化的目的の活動を含む，非就労・非定住目的の滞在をいう。

なお，旅行資金を補うために休暇に付随的な就労（いわゆる風俗営業等に従事する活動は除く。）を行うことは認められる。

（２）査証要件④について

過去にワーキング・ホリデー査証の発給を受けた事実があれば本要件を満たさ

ない（実際に訪日したか否かを問わない。）ことから，当該査証発給事実の有無を確認するため，本省を通じて外務省へ照会する。

（３）査証要件⑦及び⑧について

[redacted]

（４）査証要件⑨について

[redacted]

（５）提出書類について

申請書及び写真のほか，申請理由書（本邦での活動内容の記述を含む。），履歴書（査証要件⑩に関する記述を含む。），査証要件⑦及び⑧を満たすことの証明書類（往復切符，預金残高証明書，トラベラーズチェック等），その他参考資料の提出を求めて審査する。

（６）その他

「短期滞在」等の在留資格で本邦在留中にワーキング・ホリデーに係る在留資格認定証明書が交付された者から，同証明書に基づき「特定活動」への在留資格変更許可申請があった場合，これを許可しない（ワーキング・ホリデー活動は，在デンマーク大使館で発給された査証を前提条件として許可されるものであるため。）。

添付物

１　平成１９年法務省告示第４４２号の公布に係る官報の写し　１部

２　我が国とデンマークとの間のワーキング・ホリデー制度に関する口上書の写し　各１部

本信写し送付先

入国者収容所長

○消防庁告示第五号

危険物の規制に関する規則（昭和三十四年総理府令第五十五号）第五十三条の三第一号及び第三号の規定に基づき、平成八年消防庁告示第八号（化学に関する学科又は試験を修めて卒業した者等が甲種危険物取扱資格試験の受験資格を有する学校を定める件）の一部を次のように改正し、平成二十年四月一日から施行する。

平成十九年九月二十一日

消防庁長官　荒木　喜司

第一号ト中「における大学その他イからヘまでに掲げるもの」を「に所在する学校で、学校教育法による大学又は高等専門学校」に改め、同号ホをトとし、ヘをホとし、ホをヘとし、ニを削り、ハをニとし、ニの次に次のように加える。

ホ　旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法（昭和三十六年法律第八十七号）による国立工業教員養成所

第一号中ロをハとし、イをロとし、ロの前に次のように加える。

イ　旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）による大学又は旧専門学校令（明治三十六年勅令第六十一号）による専門学校

第二号の次に次の一号を加える。

三　規則第五十三条の三第六号の消防庁長官が定める者は、専門学校卒業程度検定規程（昭和二十八年文部省令第四十六号）による専門学校卒業程度検定試験に合格した者（化学に関する学科又は化学に関する授業科目を十五単位以上含む学科について合格した者に限る。）とする。

○法務省告示第四百四十二号

出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第七条第一項第二号の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄（二に係る部分に限る。）に掲げる活動を定める件（平成二年法務省告示第百三十一号）の一部を次のように改正する。

平成十九年九月二十一日

法務大臣　鳩山　邦夫

第五号中「若しくはアイルランド政府」を「、アイルランド政府若しくはデンマーク王国政府」に改める。

附　則

この告示は、平成十九年十月一日から施行する。

○法務省告示第四百四十三号

左記の者の母国に係る日本国に帰化の件、これを告示する。

平成十九年九月二十一日

法務大臣　鳩山　邦夫

住所　東京都江東区住吉２丁目５番６号
楊炳霖　昭和24年11月20日生
楊柳　昭和58年６月10日生

住所　川崎市麻生区細山２丁目４番７号
レフトサーリ・ベリマッティ・シノミ　昭和58年３月４日生

住所　茨城県ひたちなか市大字馬渡2655番地２
ツ・ミン・タム　昭和46年５月７日生
ファム・チ・ゴック・マイ　昭和47年５月16日生
ツ・タム・ユイ　平成６年７月12日生
ツ・タム・カァン　平成19年５月15日生

住所　東京都杉並区和田１丁目29番４－401号
アントニー・シゲキ・ベラスコ・タテカワ　昭和52年４月23日生

住所　東京都三鷹市下連雀７丁目14番21－707号
廖億菊　昭和40年11月４日生

住所　山口県防府市大字新田925番地２
孫麗　昭和33年６月10日生
楊夢　昭和63年９月15日生

住所　滋賀県大津市別保３丁目５番Ｂ－103号
劉思男　昭和58年４月１日生

住所　神奈川県海老名市東柏ケ谷５丁目14番11－1309号
喬春香　昭和40年５月12日生
白暁鳴　昭和63年５月19日生

住所　新潟県長岡市飯塚4068番地子
趙敏　昭和51年11月27日生

住所　福岡市博多区東那珂１丁目13番29－601号
李幸子　昭和27年10月17日生

住所　東京都葛飾区東新小岩１丁目16番８－301号
鄒姫萍　昭和39年１月16日生
鄒東瀛　平成５年３月19日生

住所　さいたま市大宮区桜木町３丁目172番地１
杜雯　昭和63年５月27日生

住所　埼玉県久喜市大字野久喜343番地
金千鈺　昭和56年８月８日生

住所　和歌山市善明寺727番地115
郭寧寧　昭和53年８月11日生

住所　埼玉県越谷市大字大杉567番地
張敏　昭和44年９月10日生

住所　東京都板橋区徳丸６丁目28番５－504号
寇憲玲　昭和44年９月27日生

住所　大阪市阿倍野区万代１丁目１番３号
房和彦　昭和56年９月12日生

住所　堺市中区宮園町２番５－109号
孫新陽　昭和42年２月３日生
孫晋　昭和62年10月15日生

住所　岩手県久慈市長内町第二十八地割28番地８
王書梅　昭和48年12月16日生
韓冰　平成９年２月６日生

住所　山梨県甲府市下河原町３番３－23号
李繼衛　昭和49年12月４日生
孫延利　昭和46年９月22日生
李嘉帆　平成９年９月２日生
李嘉嘉　平成16年３月19日生

住所　東京都足立区島根３丁目27番８－204号
于翠　昭和36年１月17日生
陳宇航　昭和58年11月27日生

住所　神奈川県藤沢市用田845番地13
朴美代子　昭和19年５月１日生
朴太　昭和44年５月28日生

住所　大阪市平野区加美北１丁目11番17－902号
オン・ホアン・ティ・ミンツ　昭和55年10月２日生
ユン・ミン・トゥエ　平成18年５月22日生

住所　大阪府豊中市本町二丁目２番34号
オン・ティ・カン・ハ　昭和53年12月21日生

住所　大阪府大東市諸福５丁目１番１号
吳軍　昭和43年11月４日生

住所　埼玉県秩父郡小鹿野町般若1220番地
尹慧南　昭和43年１月31日生

住所　山梨県南アルプス市湯沢103番地５
マルセロ・シマブクロ　昭和40年12月29日生
イウダ・ミチコ・テルヤ・シマブクロ　昭和38年９月24日生
アンドリウ・ヒデアキ・シマブクロ　平成２年11月29日生
クリスチネ・チアキ・シマブクロ　平成５年６月12日生

住所　山梨県南アルプス市湯沢103番地５
エルザ・マチコ・テルヤ　昭和32年２月12日生

住所　兵庫県姫路市西庄261番地１
金順喜　昭和39年１月５日生

住所　神戸市兵庫区今出在家町３丁目５番６号
田善惠　昭和54年７月１日生

住所　三重県名張市栄町2953番地１
蘇洪麗　昭和53年１月３日生

住所　福井市山内町第11号13番地１
裏珠紀　昭和50年10月25日生

住所　山口県岩国市門前町２丁目37番２－305号
郭金令　昭和45年12月12日生

住所　静岡市清水区本郷町８番10号
崔麗奈　昭和48年７月30日生

住所　埼玉県秩父郡長瀞町大字本野上732番地４
劉金香　昭和50年４月22日生

住所　横浜市港北区富士塚２丁目22番17号
馬順愛　昭和30年３月７日生
崔育代　昭和57年10月12日生

住所　川崎市多摩区中野島３丁目16番20－403号
辛蘭　昭和49年８月24日生

住所　東京都江東区亀戸９丁目33番１－213号
王丹　昭和50年11月８日生

住所　東京都杉並区上荻３丁目10番３号
李哲守　昭和51年１月16日生

住所　東京都羽村市小作台２丁目11番地２
トマス・トシオ・タカギ・フロレス　昭和49年３月23日生

住所　静岡県菊川市堀草81番地１
張進　昭和40年11月30日生

住所　川崎市川崎区出来野12番１－１号
邱宝珠　昭和47年９月15日生

住所　山口県防府市緑町２丁目４番３号
張明博　昭和50年12月24日生

住所　群馬県伊勢崎市除ケ町309番地８
チハル・ホザ・タカハシ　昭和43年９月13日生
カリナ・ユキ・カシワグラ　平成３年10月24日生

住所　山形県飽海郡遊佐町菅里字菅野31番地34
侯素平　昭和41年４月14日生
宋洋　平成３年４月１日生

住所　三重県四日市市小古曽１丁目３番36号
辛裕子　昭和51年４月29日生

住所　東京都大田区仲六郷１丁目53番10号
李偉　昭和52年10月20日生

住所　茨城県つくば市吾妻４丁目９番地６
ジョナ・マディ・ガンバ　昭和45年２月28日生

住所　東京都江東区大島４丁目１番３－613号
尹玉霙　昭和55年４月19日生

住所　横浜市戸塚区下倉田町250番地33
程吉　昭和38年２月17日生

住所　神奈川県鎌倉市植木437番地３
黎剣超　昭和53年10月13日生

保存期間１０年

法務省管在第１１４２号
平成１８年３月２９日

地方入国管理局長　殿
地方入国管理局支局長　殿

法務省入国管理局長　三浦　正晴

在留資格「定住者」の入国・在留審査に係る素行善良要件について（通達）

３月２９日付け法務省告示第１７２号（以下「改正告示」という。）により，「出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件（平成２年法務省告示第１３２号）」（以下「定住者告示」という。）が改正され，中国残留邦人等及びその親族を除く日系人並びにその配偶者及び子については素行が善良であるものとの要件（以下「素行善良要件」という。）が加わったところ，同要件の適用については，下記のとおり実施願います。

なお，管下出張所長に対しては貴職から通知願います。

記

１　対象案件

改正告示による改正後の定住者告示３号，４号，５号ハ及び６号ハに該当する者

２　素行が善良であることの判断基準

（１）在留資格認定証明書の場合

次のいずれにも該当しない者であること。

ア　日本国又は日本国以外の国の法令に違反して，懲役，禁固若しくは罰金又はこれらに相当する刑（道路交通法違反による罰金又はこれに相当する刑を除く。以下同じ。）に処せられたことがある者。

ただし，懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑については，そのすべての刑の執行を終わり若しくは執行の免除を得た日から１０年を経過し，又は，刑の執行猶予の言渡し若しくはこれに相当する措置を受けた場合で当該執行猶予の期間若しくはこれに相当する期間を経過したと

き，また，罰金刑又はこれに相当する刑については，その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から５年を経過したときは該当しないものとして扱う。

イ　少年法による保護処分（少年法第２４条第１項第１号及び第３号）が継続中の者。

ウ　日常生活又は社会生活において，違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者

(注)　申請人の国籍国における犯罪歴の確認は，当該国の権限を有する機関が発行した犯罪歴あるいは犯罪歴がないことを証明する文書（例えば，犯罪経歴証明書，無犯罪証明書）の提出を求めて行うこととする。

（２）在留資格の変更，在留期間の更新又は在留資格の取得（以下「在留関係許可」という。）の場合

（１）のア，イ又はウに該当しない者であること。ただし，（１）のア，イ，又はウのいずれかに該当するものであっても，引き続き在留を認めるに足る特段の理由がある者については入国在留審査要領第１０編第４章第２節第１の２（在留資格の変更），第５章第２節第１の２（在留期間の更新），第７章第２節３（在留資格の取得）により許可して差し支えない。

（３）査証事前協議について

（１）のア，イ又はウに該当しない者であること。

３　経過措置

（１）在留資格認定証明書又は査証について

改正告示の施行日前に在留資格認定証明書の交付を受け又は査証の発給を受けている者については，上陸日が施行日以降であっても素行善良要件は適用されない。

ただし，改正告示施行日前に受理した在留資格認定証明書交付申請について，施行日後に処分をする場合は素行善良要件が適用される。

（２）在留審査関係諸申請について

改正告示施行日前に受理した在留関係許可の申請についても，施行日後に処分をする場合は素行善良要件を適用する。

（３）査証事前協議について

改正告示施行日前に受理した査証事前協議について，施行日後に処理する場合は素行善良要件を適用する。

本信写し送付先

入国者収容所長

保存期間１０年

法務省管在第１１４３号
平成１８年３月２９日

地方入国管理局長　殿
地方入国管理局支局長　殿

法務省入国管理局
入国在留課長　田村　明

在留資格「定住者」の入国・在留審査に係る素行善良要件に関する留意事項について（通知）

「出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件（平成２年法務省告示第１３２号）」（以下「告示」という。）が改正され，「在留資格『定住者』の入国・在留審査に係る素行善良要件について（通達）」（平成１８年３月２９日付け法務省管在第１１４２号）（以下「通達」という。）が発出されたところ，同通達に基づく素行善良要件の審査に係る留意事項について，下記のとおり通知しますので周知徹底願います。

なお，管下出張所長に対しては貴職から通知願います。

記

１　素行善良の判断基準について

（１）日本国以外の国の法令違反による犯罪歴の確認

ア　日本国以外の国の法令違反による犯罪歴を確認するための資料は，申請人の国籍国又は居住国における権限のある機関が発行した犯罪経歴証明書又は無犯罪証明書（以下「犯罪経歴証明書等」という。）とする。

なお，各国の制度によって，犯歴の記録方法や，執行猶予期間経過等による前科の消滅等，その取扱いに違いがあるので，当該国から発給可能な犯罪経歴証明書等を提出させるものとする。

（注）各国の事情については，別途事務連絡により詳説する。

イ　アにより確認した犯罪歴について，道路交通法違反による罰金に相当する刑であるかどうか，通達の記２（１）アのただし書きに該当するかどうかについては，申請人に資料を提出させるなどして立証させる。

[redacted]

[redacted]

2　各申請に係る審査における留意点

（１）在留資格認定証明書・査証事前協議

ア　告示施行日（４月２９日）の時点で審査中の案件については，記１（１）に定めるところにより，犯罪経歴証明書等を追完させ，素行善良要件の審査を行った上で，許否の判断を行う。

[redacted]

（２）上陸審査

在留資格認定証明書が交付されている場合又は査証が発給されている場合は，新たに素行善良を証する文書の提出は要しない。

（３）在留資格の変更許可，在留期間の更新許可及び在留資格の取得許可

ア　告示施行日の時点で審査中の案件及び告示施行日以降に申請を受理した案件のいずれについても，本邦入国前の日本国以外の国の法令違反による犯罪歴の有無を，記１（１）に定めるところにより確認するとともに，[redacted]

イ　直近の在留資格変更許可又は在留期間更新許可の後，再入国許可により出国し，３か月を超えて渡航先国に滞在したことがある場合は，当該

渡航先国における犯罪歴の有無についても確認する。

[redacted]

本信写し送付先

入国者収容所長

事　務　連　絡

平成１８年３月２９日

地方入国管理局・支局

入国・在留審査担当首席審査官　殿

法務省入国管理局入国在留課

法務専門官　塚 原 豊 隆

日系人の素行善良要件を確認するための犯罪経歴証明書について

「在留資格『定住者』の入国・在留審査に係る素行善良要件に関する留意事項について（通知）」（平成１８年３月２９日付け法務省管在第１１４３号）の記１（１）ア（注）に係る主要各国の日系人の素行善良要件を確認するための犯罪経歴証明書については，下記のとおりとします。

[redacted]

記

１　ブラジル

連邦警察(Policia Federal)が発給する犯罪経歴証明書１部及び居住している州を管轄する民事警察(Policia Civil)が発給する犯罪経歴証明書１部。

ブラジルについては，双方から各１部を提出させる必要がある。

２　ペルー

ペルー国家警察鑑識局鑑識部犯罪歴証明書発給課(Policia Nacional de Peru, Direccion de Criminalistica, Division de Identificacion Criminalistica, Departamento de Expedicion de Certificados de Antecedentes Policiales)において発行する無犯罪証明書

3　ボリビア

居住していた各県の国家警察司法警察局が発給する犯罪経歴証明書

4　アルゼンチン

アルゼンチン連邦警察(Policia Federal Argentina)が発行する犯罪経歴証明書

5　コロンビア

大統領府治安局司法証明部(Departamento Administrativo de Seguridad de la Precidencia, Certifidacado Judicial)が発給する犯罪経歴証明書

6　チリ

身分登録証明局（法務省管轄の自治体）で発給する犯罪経歴証明書

7　ベネズエラ

ベネズエラ内務司法省犯罪歴課(Division de Antecedentes Penales)が発給する犯罪経歴証明書

8　フィリピン

フィリピン国家警察(The Philippine National Police)が発行する証明書(PNP DI Clearance)及びフィリピン国家捜査局(National Bureau of Investigation)が発行する証明書(NBI Clearance)の各１部

9　インドネシア

居住地を管轄する各州警察本部の治安情報局(Direktur Intel Kam)が発給する警察記録証明書(Surat Keterangan Catatan Kepolisian)

[redacted]

保存期間：５年

法務省管在第５９６４号
平成１６年１０月１日

地方入国管理局長　殿
地方入国管理局支局長　殿

法務省入国管理局長　三浦正晴

入国・在留に係る処分に当たっての留意事項について（通達）

入国・在留に係る申請に対する処分は，提出された資料，収集した資料及び実態調査等により判明した事実を公平かつ客観的に評価した上で正確な事実認定を行い，当該事実認定を基礎として法令等の定める要件に適合するか否かを判断することにより行うことが必要であることは言うを待たないところですが，不許可・不交付の処分の通知に関して，その理由が不明確である等の指摘もなされていること等から，入国・在留審査要領第１編第１章第１節第３の７の次に下記を加えることとしますので，処分に当たっては下記事項に留意の上，より一層の適正な処分を行うよう通達します。

なお，管下出張所長に対しては，貴職から通知願います。

記

８　要件への適合性の判断

（１）入国・在留審査は，外国人について，その本邦において行おうとする活動が我が国が受け入れることを明示した在留資格に対応する活動に該当するか否か等，入管法，法務省令等の定める要件に適合するか否かの審査を行うものである。

（２）在留資格認定証明書の交付や上陸許可のような羈束行為については，法令が明示する要件以外の要件は一切あり得ない。

なお，法令の明示する要件に適合することの立証について，一定の事実があるときに疑いがあるものとして審査することは可能であるが，その事実があることをもって一律の不交付等の処分を行うことは許されない。

（３）特に，不利益処分を行うに当たっては，法令の定めるいずれの要件に適合しないのかについて，正確な事実認定に基づいて判断しなければならず，

また，申請者に対しても法令の定めるいずれの要件に適合しないかを明示しなければならない。不法滞在，資格外活動等の問題が多数発生していることを理由として，特定の国籍等に属することをもって一律に不利益処分を行う等法令の定める要件に適合しないこと以外の理由により不利益処分を行うことはできない。個々の案件ごとに法令の定める要件への適合性を判断した上でそれに適合しない場合にのみ不利益処分を行うことができる。

（４）在留資格の変更や在留期間の更新等については，直接的には基準省令の規定や「定住者」若しくは「特定活動」の在留資格に係る告示の規定の適用はないので，これらの処分に係る申請について，基準省令や告示の規定を満たすことを画一的に求めて処分を行うことは，入管法第２０条又は同第２１条に規定する「適当と認めるに足りる相当の理由」を十分に判断したものとは言えない。当該外国人の家族状況，在留状況，所属する企業等の営業内容の変更その他の事情を総合的に考慮し判断することが必要である。

（５）在留資格の変更，在留期間の更新等の一定の自由裁量が認められている処分についても，各地方入国管理局が異なる要件・基準により判断することは許されず，個々の案件を超えた問題となる事実が存在することを踏まえて厳格な審査を行う必要がある場合は，本省に報告し，その指示を受けて統一的な取扱いを行うべきである。

（６）また，その結果，厳格な審査を行う場合であっても，他の立証資料を求める，又は事実の調査を行うことにより，許可要件への適合性を慎重に見極める必要があり，許可要件そのものを新たに設定し又は変更したかのような誤解を招く処分をしてはならない。

9　立証資料の評価等

法令の定める要件への適合性の判断の基礎となる事実認定についても，申請に際して提出された資料，当局が収集した資料や実態調査等で判明した事実に基づき，公平かつ客観的に行わなければならないとともに，申請人に不利益な事実については，可能な限り申請人に反証の機会を与えることとする。

申請人側に立証責任があることをもって十分な調査を尽くさず，あるいは反証の機会を与えることなく不利益処分を行うことは許されない。

本信写し送付先

入国者収容所長